

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Vencimento e Remuneração (arts. 40 a 48 da Lei nº 8.112/1990)

A Lei 8.112 trata de diversos direitos e vantagens dos servidores públicos, e um desses aspectos importantes é a **distinção entre vencimento e remuneração**, que está contemplada entre os artigos 40 e 48 da norma.

Dentro desse contexto, o artigo 40 traz o conceito de **vencimento**, definindo-o como a **retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei**.

Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

Esse vencimento representa o que se pode considerar como o salário base do servidor público, uma quantia garantida que corresponde diretamente ao cargo ocupado, independentemente de outras possíveis vantagens que possam ser acrescidas.

Já o artigo 41 da mesma lei trata da **remuneração**, explicando que ela é **composta pelo vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes previstas em lei**.

Ou seja, a remuneração vai além do vencimento base e engloba outras parcelas que o servidor pode receber regularmente. Essa distinção entre vencimento e remuneração é bastante comum em provas de concurso, e compreendê-la com clareza é fundamental.

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Para ilustrar melhor essa diferença, basta imaginar a situação de um servidor aprovado em concurso, que passa a receber mensalmente seu contracheque. Esse documento vai conter informações funcionais e financeiras, e logo no início aparece o valor referente ao vencimento, que, como mencionado, é a retribuição base pelo exercício do cargo.

Esse vencimento está sempre presente, independentemente de o servidor receber ou não outras gratificações ou adicionais. Por exemplo, pode-se considerar um vencimento fixado em R\$ 10.000,00.

A esse vencimento, somam-se eventuais vantagens pecuniárias. Pode haver, por exemplo, o recebimento de uma gratificação natalina, também conhecida como décimo terceiro salário, com o mesmo valor do vencimento.

Além disso, o servidor pode ter direito a adicionais, como o adicional por serviços extraordinários, ou hora extra, que poderia representar, hipoteticamente, um acréscimo de R\$ 2.000,00 naquele mês.

Todos esses valores adicionais, quando somados ao vencimento, compõem a remuneração total recebida pelo servidor.

Assim, fica evidente que o vencimento é apenas uma parte da remuneração. Ele é a base, o valor fixado em lei que corresponde diretamente ao cargo público exercido.

Já a remuneração é um conceito mais abrangente, pois inclui o vencimento mais todas as vantagens permanentes também previstas em lei. Entender essa diferença é essencial tanto para a compreensão do regime jurídico dos servidores públicos quanto para o bom desempenho em concursos públicos.



Fique ligado!

Vencimento é a **base** já a **remuneração** é o **vencimento acrescido das vantagens**.

O parágrafo terceiro do artigo 41 da Lei 8.112 traz um ponto fundamental ao estabelecer que **o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível**. Isso significa que a administração pública está impedida de reduzir o valor total correspondente ao vencimento somado a essas vantagens permanentes.

Art. 41 (...) § 3o O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.

Essa proteção assegura estabilidade e previsibilidade ao servidor público, garantindo que ele não sofrerá diminuição em sua remuneração básica e permanente ao longo do tempo, salvo em situações específicas previstas em lei.

Seguindo adiante, o artigo 42 trata de um aspecto igualmente relevante: o **teto remuneratório**. Segundo esse dispositivo, nenhum servidor pode perceber mensalmente, a título de remuneração, **valores que ultrapassem a soma dos valores pagos como remuneração em espécie dentro do âmbito dos respectivos poderes**.

Art. 42. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a VII do art. 61.

Em outras palavras, esse artigo estabelece um limite máximo para o quanto um servidor pode receber mensalmente, respeitando a organização dos poderes da República.

É importante destacar que essa regra do artigo 42 segue os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal, que prevê tetos remuneratórios de maneira ampla, aplicando-os de forma geral e também de modo diferenciado conforme os entes federativos e os poderes.

A norma da Lei 8.112, no entanto, aplica-se especificamente aos servidores públicos federais e delimita esse teto de forma clara. Assim, dentro do poder executivo, nenhum servidor federal pode receber mensalmente uma quantia superior à remuneração de um ministro de Estado.

No poder legislativo, o limite é o valor recebido por um membro do Congresso Nacional. Já no poder judiciário, o teto é fixado pelo valor pago a um ministro do Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do artigo 42 estabelece uma **exceção** relevante a essa regra ao indicar que **determinadas vantagens, previstas nos incisos 2 a 7 do artigo 61 da mesma lei, são excluídas do cálculo do teto remuneratório**. Essas vantagens não são consideradas para fins de verificação do limite máximo que o servidor pode receber.

Isso significa que, ainda que a soma dessas parcelas ultrapasse o teto definido pela remuneração das autoridades mencionadas, não haverá irregularidade ou necessidade de ajustes.

Entre essas vantagens que não entram no cálculo do teto estão a gratificação natalina, correspondente ao décimo terceiro salário, o adicional por atividades insalubres, perigosas ou penosas, os valores pagos por serviços extraordinários — as conhecidas horas extras —, o adicional noturno e o adicional de férias.

Assim, é perfeitamente possível que um servidor receba mensalmente valores superiores ao teto remuneratório, desde que o que ultrapasse o limite esteja vinculado a uma dessas parcelas excepcionais. Essa previsão assegura certa flexibilidade na remuneração dos servidores, respeitando ao mesmo tempo os princípios constitucionais e as necessidades operacionais do serviço público.

O artigo 44 da Lei 8.112 trata das situações em que o servidor público perderá remuneração, sendo bastante objetivo ao estabelecer as hipóteses em que isso pode ocorrer.

A primeira delas refere-se à ausência injustificada: **se o servidor faltar ao serviço sem apresentar uma justificativa razoável e previamente aceita**, ele perderá a remuneração correspondente ao dia não trabalhado. Não há o que discutir nesse caso, pois a ausência sem motivo válido implica diretamente em desconto na remuneração.

Além disso, o artigo também menciona que o servidor **perderá a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, às ausências justificadas que não estejam previstas como exceções legais e às saídas antecipadas**.

Isso significa que, caso o servidor chegue atrasado ou saia antes do término da jornada, ele não perde o dia inteiro, mas sim a parte proporcional da remuneração correspondente ao tempo não cumprido. Por exemplo, se a jornada diária é de oito horas e o servidor se atrasa por uma hora, será descontada apenas essa hora do total da remuneração diária. O mesmo vale para saídas antecipadas.

Em relação às ausências justificadas, é importante entender que nem toda justificativa impede o desconto. Suponha que o servidor comunique seu superior dizendo que não irá trabalhar em determinado dia por querer comemorar o aniversário da filha.

Apesar de avisar e justificar a ausência, esse motivo não está previsto como justificativa legalmente aceita para abonar a falta, o que significa que o dia será descontado normalmente, ainda que não gere consequências administrativas mais graves, como caracterização de abandono de cargo ou inassiduidade habitual.

No entanto, existem situações excepcionais previstas no artigo 97 da mesma lei, que serão tratadas em aulas posteriores, em que o servidor pode faltar sem prejuízo da remuneração. São casos como a doação de sangue, o recadastramento eleitoral, o casamento ou o falecimento de familiar próximo, entre outros. Nesses contextos, a falta é legalmente aceita e não gera desconto.

Quanto às saídas antecipadas e aos atrasos, o servidor pode evitar o desconto caso haja uma compensação de horário previamente acordada com a chefia imediata. Por exemplo, se ele precisa se ausentar por um dia inteiro para cumprir um compromisso pessoal, pode negociar para repor essas horas posteriormente, como trabalhando uma hora a mais durante oito dias seguidos.

Havendo esse entendimento e aprovação da chefia, não há desconto no contracheque. A lógica se aplica igualmente a atrasos e saídas antecipadas: desde que o servidor compense o tempo não trabalhado no mesmo mês ou até o mês seguinte, conforme autorizado, o valor correspondente não será descontado.

O parágrafo único do artigo 44 reforça essa possibilidade ao prever que faltas justificadas por caso fortuito ou força maior também poderão ser compensadas, a critério da chefia imediata.

Nesses casos, a ausência poderá ser considerada como efetivo exercício, ou seja, não gerará prejuízo remuneratório, desde que haja acordo para reposição e a justificativa seja aceita. Isso garante certa flexibilidade para situações imprevistas, sem comprometer o vínculo funcional e a remuneração do servidor, desde que respeitados os critérios estabelecidos pela administração.

Art. 44. O servidor perderá:

I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado;

II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata.

Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.

O artigo 47 da Lei 8.112 trata da situação do servidor público que possui **débito com o erário**, ou seja, que tem alguma dívida com os cofres públicos. Caso esse servidor venha a ter seu vínculo com a administração rompido, seja por demissão, exoneração, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ele **passa a ter um prazo de sessenta dias para quitar esse débito**.

Esse prazo é **contado a partir da data em que se efetiva o rompimento do vínculo funcional**. O objetivo da norma é garantir que a saída do servidor da administração pública não signifique o esquecimento da dívida, responsabilizando-o pela sua regularização mesmo após o encerramento do vínculo.

O parágrafo único do artigo traz uma consequência direta para o descumprimento desse prazo: caso o servidor não quite o débito dentro dos sessenta dias estabelecidos, **a dívida será inscrita em dívida ativa**.

Isso significa que o débito passa a ser formalmente registrado como dívida do servidor para com o Estado, e a administração pública poderá então ingressar com uma ação judicial de execução fiscal. Essa ação tem como finalidade cobrar judicialmente o valor devido, com todos os encargos legais aplicáveis.

Trata-se de uma medida de proteção ao patrimônio público, garantindo que os recursos eventualmente mal utilizados ou recebidos indevidamente retornem aos cofres públicos, ainda que após o fim do vínculo com o servidor.

Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito.

Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa.

Por fim, o artigo 48 aborda a proteção dada às verbas remuneratórias do servidor. De acordo com esse artigo, **o vencimento, a remuneração e os proventos não podem ser objeto de arresto, sequestro ou penhora**. Essa proteção existe porque essas verbas são consideradas de natureza alimentar, ou seja, são essenciais para a subsistência do servidor e de sua família.

O entendimento jurídico é que ninguém pode ser privado dos meios mínimos para garantir uma vida digna, e o salário cumpre exatamente essa função. Assim, como regra, não é permitido que valores relativos ao salário sejam atingidos por medidas judiciais que busquem a satisfação de outras dívidas.

Entretanto, existe uma **exceção** clara e importante a essa regra: a **prestação de alimentos determinada por decisão judicial**. Quando há uma decisão judicial obrigando o servidor a pagar pensão alimentícia, por exemplo, essa verba pode sim ser descontada diretamente de sua remuneração, vencimento ou provento.

Nesse caso, a justificativa é justamente a mesma: trata-se de verba alimentar, agora voltada ao sustento de outra pessoa, geralmente um filho ou ex-cônjuge, o que confere prioridade ao seu pagamento. Portanto, embora exista uma proteção geral às verbas remuneratórias do servidor, ela não se aplica quando estiver em jogo o cumprimento de obrigação alimentícia imposta judicialmente.

Art. 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

Resumo

1. Conceitos Fundamentais:

- Vencimento: Retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Corresponde ao salário base do servidor estatutário.
- Remuneração: É o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes previstas em lei. Engloba o vencimento e adicionais como gratificações e outros benefícios.

2. Diferença entre Vencimento e Remuneração:

- Vencimento é a base da remuneração.
- Remuneração inclui vencimento + vantagens pecuniárias permanentes.
- Exemplos de vantagens: gratificação natalina, adicional de hora extra, adicional noturno, entre outros.

3. Irredutibilidade:

- O vencimento do cargo efetivo somado às vantagens de caráter permanente é irredutível.
- A administração não pode reduzir esse valor total.

4. Teto Remuneratório:

- Nenhum servidor pode receber mensalmente mais do que o limite previsto para o seu poder:
 - Executivo: limite é a remuneração de um ministro de Estado.
 - Legislativo: limite é a remuneração de um membro do Congresso Nacional.
 - Judiciário: limite é a remuneração de um ministro do STF.
- Exceções ao teto: certas vantagens não entram no cálculo do teto:
 - Gratificação natalina (13º salário)
 - Adicional por insalubridade, periculosidade e penosidade
 - Horas extras
 - Adicional noturno
 - Adicional de férias

5. Descontos na Remuneração:

- Perda da remuneração:
- Dia não trabalhado sem justificativa válida.
- Proporcional ao tempo de atraso ou saída antecipada.
- Ausências justificadas sem respaldo legal (ex: motivos pessoais não previstos no art. 97).
- Possibilidade de compensação de horário:
 - Atrasos e saídas antecipadas podem ser compensados até o mês subsequente, com aprovação da chefia.
 - Parágrafo único: faltas justificadas por caso fortuito ou força maior podem ser compensadas e contadas como efetivo exercício.

6. Débito com o Erário:

- Servidor desligado (demitido, exonerado, com aposentadoria ou disponibilidade cassada) tem 60 dias para quitar dívida com a administração.
- Não havendo quitação, o valor será inscrito em dívida ativa, podendo gerar ação de execução fiscal.

7. Proteção das Verbas Remuneratórias:

- Vencimento, remuneração e proventos não podem ser penhorados, arrestados ou sequestrados, por serem verbas alimentares.
- Exceção: valores podem ser descontados para pagamento de pensão alimentícia determinada judicialmente.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
